



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Giampiero Barrasso Presidente

dott. Wanda Verusio Giudice

dott. Valeria Belli Giudice relatore

nel procedimento civile iscritto al n. r.g. **31569/2022**, introdotto ai sensi dell'art. 14 dlgs. 150/2011, promosso da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*),

rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

RICORRENTE

contro

Controparte_1 C.F. *C.F._2*,

rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lamattina, giusta procura depositata in allegato alla memoria di costituzione

RESISTENTE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.10.2023, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 dlgs. 150/11 per la liquidazione degli onorari, proposto innanzi a questo Tribunale, l'avv. *Parte_1* ha allegato di aver prestato la propria attività professionale in favore di *Controparte_1* nei confronti di *CP_2* e *CP_3* nel giudizio rg. 80727/2019 svoltosi di fronte al Tribunale di Roma. Ha dedotto che la sua assistita, quale titolare della quota pari ad ¼ dell'appartamento sito in Roma, viale dei Romanisti n. 180, aveva comunicato l'intenzione di procedere alla divisione di detto immobile e di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione, in quanto i frutti civili del cespite erano stati incassati esclusivamente dai fratelli *CP_3*. Ha esposto di aver avviato la mediazione, che si era conclusa con esito negativo e che quindi era stato necessario introdurre il procedimento di divisione, per il quale era stato conferito apposito mandato. Ha aggiunto che il procedimento era stato iscritto al ruolo al n. 80727/2019 presso il Tribunale di Roma sezione VIII e che all'udienza del 17.11.2021 era stato formalizzato accordo tra le parti che prevedeva il pagamento, in favore della sig. *CP_1* della somma di € 50.000,00 quale prezzo di acquisto della quota dell'immobile alla medesima

spettante e che alla successiva udienza del 27.1.2022 il procedimento era stato dichiarato estinto. Ha sostenuto che per l'attività professionale prestata era stato richiesto il compenso di €. 4.606,25, somma determinata sulla base dei valori minimi e che tuttavia la resistente non aveva provveduto al pagamento. Ha quindi chiesto l'emissione del provvedimento di condanna della resistente al pagamento della somma di € 4.606,25 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge.

Controparte_1 si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda ed in subordine il suo accoglimento per un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tal fine ha dedotto: - che la somma spettante alla parte ricorrente si sarebbe dovuta determinare in € 1.384,00, tenuto conto del valore della controversia tra € 26.001,00 ad € 52.000,00 e delle due fasi di studio ed introduttiva; - che tale importo era già stato versato in contanti (€ 3.000,00 qualche giorno prima dell'udienza del 13.5.2021 ed € 400,00 dopo il tentativo di conciliazione); - che si sarebbe dovuto disporre il mutamento del rito, al fine di espletare la necessaria prova per testi; - che comunque la domanda doveva ritenersi indeterminata anche per la mancata indicazione del codice fiscale della controparte.

All'udienza del 16.10.2023 la parte ricorrente ha precisato di aver ricevuto l'importo di € 2.800,00 di cui € 545,00 per anticipazione del contributo unificato, per i compensi relativi alla fase di mediazione, riservandosi il deposito della relativa fattura (deposito effettuato in data 18.10.2023) e la causa è stata assunta in riserva per la decisione del Collegio.

Entro il termine fissato per il deposito della documentazione integrativa, la parte resistente ha prodotto la procura alle liti conferita dalla sig. *CP_1* con ciò regolarizzando la costituzione in giudizio.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente (procura alle liti, atto di citazione, copia dei verbali di udienza del procedimento) emerge chiaramente la prova dell'attività professionale svolta in favore della resistente, circostanza peraltro non oggetto di contestazione.

In relazione alla quantificazione dell'importo dovuto, nell'ipotesi, verificatasi nella specie, di conciliazione giudiziale della controversia, va ricordato che "l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto" (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17325 del 16/06/2023).

Avuto riguardo all'epoca di svolgimento e conclusione della prestazione professionale deve ritenersi applicabile, ai fini della determinazione delle spettanze della ricorrente, il D.M. 55/14

atteso il carattere unitario della prestazione difensiva dei compensi da liquidare (Cass. 17059/07 e Cass. 18920/12) con la conseguenza che devono applicarsi le tariffe vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione professionale.

Quanto alla misura del compenso richiesto, tenuto conto delle questioni giuridiche poste e dei risultati conseguiti dalla resistente, ritiene il Collegio che debbano essere liquidati, in considerazione del valore della controversia, alla parte ricorrente i seguenti importi, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento (complessità bassa): fase di studio € 1.000,00; fase introduttiva € 600,00; fase decisionale € 1.400,00; € 350,00 per la conciliazione: per un totale di € 3.350,00

Conclusivamente la resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.350,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:

- accertato il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere dalla resistente il compenso dovuto per l'attività svolta, condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Pt_1* [...] della somma di € 3.350,00 oltre iva, cpa e spese generali;
- condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre iva cpa e spese generali.

Si comunichi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2023.

Il Presidente

dott. Giampiero Barrasso